



PUTUSAN
Nomor 3615 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI TEDJAKESUMA, selaku DIREKTUR CV DWI ALAM MAKMUR, beralamat di Jalan Raya MG. Besar, Nomor 28 D, RT 014, RW 009, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghoniyu Satya Ikroomi S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Saraya Biksa, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Nomor 2, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, yang diwakili oleh Subur Tan, Direktur, dan kawan, berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan M. H. Thamrin, Nomor 1, RT 01, RW 05, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (Firma Hukum SSP), berkantor di Gedung South Quarter, Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R. A. Kartini, Kaveling 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KANTOR WILAYAH VI**, berkedudukan di Jalan Kapten Rivai 22, Palembang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



**2. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso,
Nomor 100, Bandar Lampung;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Suyanto,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Suyanto Simalango Patria & Partners (Firma Hukum SSP),
berkantor di Gedung South Quarter, Tower A, Lantai 11,
Unit B, Jalan R. A. Kartini, Kaveling 8, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat
Nomor 0017/RPK/2021, tanggal 1 Maret 2021 yang telah menyatakan
secara sepihak:
 - a. Penggugat telah cidera janji,
 - b. Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dan
selanjutnya menyatakan serta memerintahkan Penggugat untuk
membayar utang kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus,
 - c. Akan segera melakukan eksekusi lelang terhadap agunan tanah dan
bangunan serta agunan fidusia milik Penggugat,
 - d. Secara sepihak meminta Penggugat agar selambat-lambatnya
tanggal 15 Maret 2021 menyerahkan jaminan fidusia kepada
Tergugat,sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat yang besarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp113.250.036.000,36 (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu koma tiga puluh enam rupiah);
 - b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap agunan tanah dan bangunan serta agunan fidusia milik Penggugat, termasuk peletakan sita, lelang dan ataupun perbuatan hukum lainnya yang sifatnya dapat mengalihkan kepemilikan dari agunan tersebut;
 5. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
- II. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);
- III. Gugatan Penggugat *premature* (eksepsi *dilatoria*);
- IV. Gugatan diajukan Penggugat atas dasar iktikad buruk (*eksepsi doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat c.q. Turut Tergugat I c.q. Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 960/PDT/2022/PT DKI, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 960/PDT/2022/PT DKI yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan Surat Nomor 0017/RPK/2021, tanggal 1 Maret 2021 yang telah menyatakan secara sepihak;
 - A. Pemohon Kasasi telah cidera janji,
 - B. Perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berakhir dan selanjutnya menyatakan serta

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membayar utang kepada Termohon Kasasi secara seketika dan sekaligus,

C. Akan segera melakukan eksekusi lelang terhadap agunan tanah dan bangunan serta agunan fidusia milik Pemohon Kasasi,

D. Secara sepihak meminta Pemohon Kasasi agar selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2021 menyerahkan jaminan fidusia kepada Termohon kasasi,

sebagai perbuatan yang melawan hukum;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi yang besarnya sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp113.250.036.000,36 (seratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu koma tiga puluh enam rupiah);

b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap agunan tanah dan bangunan serta agunan fidusia milik Pemohon Kasasi, termasuk peletakan sita, lelang dan ataupun perbuatan hukum lainnya yang sifatnya dapat mengalihkan kepemilikan dari agunan tersebut;

5. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kompetensi relatif;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor 0017/RPK/2021, tanggal 1 Maret 2021 adalah sebagai perbuatan melawan hukum, karena justru yang terbukti sebaliknya, tidak ada keseriusan dari Penggugat untuk mengajukan restrukturisasi kredit dan juga sudah tidak ada pembayaran kredit dari Penggugat sejak bulan Juni 2020. Maka, atas kelalaian pembayaran kredit yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat c.q. Turut Tergugat I c.q. Turut Tergugat II telah mengingatkan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis agar segera memenuhi kewajibannya membayar utang dan sampai saat ini Penggugat tidak kunjung memberikan kekurangan dokumen pendukung sebagaimana diminta, sehingga Tergugat c.q. Turut Tergugat I c.q. Turut Tergugat II tidak memiliki dasar yang cukup untuk menganalisa kelayakan pemberian restrukturisasi kredit kepada Penggugat;

Bahwa terungkap Penggugat juga memiliki kreditur lain yaitu BNI (per bulan membayar angsuran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)), BRI (besaran angsuran per bulan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)), dan Hino Finance (per bulan sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)), dengan demikian sudah tepat pertimbangan *judex facti*, sikap Tergugat c.q. Turut Tergugat I c.q. Turut Tergugat II yang tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi yang diajukan Penggugat adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa sikap Penggugat yang telah ditagih dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang dan sama sekali tidak memberikan kejelasan waktu dan cara

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian atas tunggakan utangnya, telah cukup membuktikan Penggugat melakukan tindakan kelalaian (wanprestasi), oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum apabila Tergugat c.q. Turut Tergugat I c.q. Turut Tergugat II selaku kreditur menggunakan haknya untuk melelang eksekusi agunan guna memperoleh penyelesaian/pelunasan atas utang Penggugat yang telah macet selama $\pm$ 1 tahun tersebut;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI TEDJAKESUMA, selaku DIREKTUR CV DWI ALAM MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI TEDJAKESUMA**, selaku **DIREKTUR CV DWI ALAM MAKMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3615 K/Pdt/2023